

23

**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

КОПИЯ
г. Москва
город Москва

15 сентября 2016 года

Бабушкинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Фомичевой О.В., при секретаре Мясниковой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску [REDACTED] к Волчкову Алексею Юрьевичу о компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец [REDACTED] обратилась в суд с вышеназванным иском к ответчику Волчкову А.Ю., ссылаясь в обоснование заявленных требований на то, что 23 августа 2010 года в городе Москве по адресу: улица Енисейская, д. 16/21 истцу был причинен вред здоровью при следующих обстоятельствах. Ответчик Волчков А.Ю., управляя автомобилем «Ауди 80», гос. рег. знак У542ХТ199, совершил наезд на [REDACTED] на пешеходном переходе, причинив истцу легкий вред здоровью: сотрясение головного мозга; ушибленная рана в лобной области; кровоподтеки в окологлазничных областях; растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 500000 рублей.

Истец [REDACTED], представитель истца по ордеру Антонов И.В. в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении, просили иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом о месте и времени судебного заседания по месту жительства, возражений не представил.

Помощник Бабушкинского межрайонного прокурора г. Москвы в судебное заседание не явился, извещен, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Согласно ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В силу ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

При таких обстоятельствах, поскольку, все судебные извещения вернулись в адрес суда в связи с истечением срока хранения, каких-либо возражений ответчик не представил, указанные обстоятельства расцениваются судом как волеизъявление ответчика, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения дела по существу.

Поскольку в соответствии с принципами гражданского судопроизводства, лишь сторона в споре определяет способ и объем защиты своих прав, суд считает возможным рассмотреть дело по представленным сторонами и имеющимся в деле доказательствам.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Согласно ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья (например, факт причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия с участием ответчика), размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред.

Исследованными в судебном заседании материалами дела установлено, что 23 августа 2010 года в городе Москве по адресу улица Енисейская, д. 16/21 истцу был причинен вред здоровью

при следующих обстоятельствах: ответчик Волчков А.Ю., управляя автомобилем «Ауди 80», гос. рег. знак У542ХТ199, совершил наезд на [REDACTED] на пешеходном переходе, причинив истцу легкий вред здоровью: сотрясение головного мозга; ушибленная рана в лобной области; кровоподтеки в окологлазничных областях; растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника.

Постановлением Бабушкинского районного суда гор. Москвы от 10 марта 2011 года, вступившим в законную силу 22 марта 2011 года, об административном правонарушении Волчков А.Ю. привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 1500 руб. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Данным постановлением установлен факт причинения легкого вреда здоровью истца противоправными действиями ответчика.

У суда не имеется оснований не доверять представленными истцом и исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами, поскольку они обоснованы, мотивированны, полностью подтверждаются материалами дела, доказательств обратного суду не представлено и в процессе рассмотрения дела судом не добыто.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные имущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Основываясь на материалах дела, учитывая конкретные обстоятельства причинения вреда, суд считает возможным взыскать с ответчика Волчкова А.Ю. в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80000 руб., полагая указанную сумму соизмеримой с нравственными и физическими страданиями, причиненными ответчиком истцу, не находя достаточных оснований для взыскания компенсации морального вреда в меньшем или большем размере.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ (в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N 223-ФЗ) издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с ответчика, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, подлежит взысканию в доход бюджета субъекта РФ города федерального значения Москва государственная пошлина в размере 300 руб. по требованию неимущественного характера.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Волчкова Алексея Юрьевича в пользу [REDACTED] в счет компенсации морального вреда 80000 рублей.

Взыскать с Волчкова Алексея Юрьевича в доход бюджета субъекта РФ города федерального значения Москва государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 15 сентября 2016 года.

Судья

В.В. Фомилова

